



Concessionario Sarida Srl
Via Monsignor Vattuone, 9/6 - 16039 Sestri Levante (GE)
P.I.: 01338160995 - C.F.: 01338160995
Tel: 0185/1830468 - Fax: 0185/457447
eMail: posta@sarida.it - Sito: www.sarida.it
Servizio: Riscossione coattiva
Gestione: Comune di Bargagli

Spett.le A ERRE PI SRL
Via Canevari, 193
16137 Genova (GE)

OGGETTO: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 833 DEL 2008 RIF. 100/2008
Riscossione violazioni al codice della strada - Comune di Bargagli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639, lo scrivente nella persona del Legale Rappresentante,

PREMESSO

che al soggetto sopraindicato e' stato notificato nelle forme previste dalle disposizioni legislative il sottoindicato atto:

A27 AGLIANO TERME ANNO/RUOLO: 1990/000000027

assegnando un congruo termine per adempiere al pagamento come previsto dalla normativa di riferimento. Visto che detto periodo e' decorso infruttuosamente, in quanto non e' stato provveduto al giusto pagamento dell'importo dovuto.

Tutto cio' premesso, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639 lo scrivente

INGIUNGE

al sopraindicato soggetto di pagare all'intimante: mediante versamento sul c.c.p. 51289551 intestato a Sarida Srl Comune di Bargagli (IBAN IT91T0760101400000051289551) entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione le seguenti somme:

Imposta comunale sulla pubblicita'	+	81,81 €
Sanzione pecuniaria omessa dichiarazione	+	163,62 €
Sanzione pecuniaria tardivo pagamento	+	24,54 €
Interessi moratori	+	1,58 €
Altri diritti e accessori	+	6,54 €
Interessi Ingiunzioni/Avvisi di Messa in Mora	+	0,12 €

TOTALE COMPLESSIVO (1) [Entro 60 giorni dalla notifica - Oneri Riscossione 3,00% - Euro 9,09]	=	312,21 €
TOTALE COMPLESSIVO (2) [Oltre 60 giorni dalla notifica - Oneri Riscossione 6,00% - Euro 18,19]	=	321,31 €

Atto prodotto con sistema informativo automatizzato. La firma autografa e' stata sostituita dall'indicazione del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.lgs.12/02/1993 n. 39

Il Legale Rappresentante

RICCARDO SAMBUCETI

Il Responsabile del Procedimento

STEFANO MENICHETTI

INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti contattare la Sarida Srl tel 0185 450860 fax 0185 1830468/69 e mail posta@sarida.it

TOTALE COMPLESSIVO (1)

indica l'importo dovuto quando il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica.

TOTALE COMPLESSIVO (2)

indica l'importo dovuto quando il pagamento viene eseguito oltre 60 giorni dalla notifica. A questo importo al quale dovranno inoltre essere aggiunti eventuali interessi e/o maggiorazioni maturandi.

TOTALE COMPLESSIVO

L'importo delle spese di notifica per determinare il totale complessivo e' stato determinato forfettariamente in Euro 25,00 e deve essere ragguagliato alle effettiva modalita' di notifica, quindi all'importo delle spese liquidate nell'atto notificato dall'ufficiale addetto alla notifica ed in base alle effettiva modalita' di notifica. Gli importi delle spese di notifica tramite servizio postale, il quale puo' essere una attivita' diretta o un servizio integrativo al fine di perfezionare la notifica tramite ufficiale addetto, sono i seguenti: spese di notifica Euro 6,80, spese di emissione CAD Euro 5,95, spese di emissione CAN Euro 5,00. Il CAD viene emesso quando il piego non viene ritirato dal destinatario direttamente nel luogo della notifica. Il CAN viene emesso quando il piego viene ritirato da un soggetto diverso dal destinatario, quale potrebbe essere un familiare, moglie, marito, figlio, genero, nuora, un convivente, ecc., oppure quando il piego e' stato ritirato dal portiere dello stabile o dall'addetto alla ricezione della corrispondenza, ecc.

DIRITTO DI RISCOSSIONE

Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica il diritto di riscossione posto a carico del debitore viene ridotto al 3,00%. Oltre 60 giorni dalla notifica il diritto di riscossione e' posto integralmente a carico del debitore nella percentuale del 6,00%.

OPPOSIZIONE

Entro i termini previsti dall'impianto legislativo di riferimento puo' essere fatta opposizione nei modi e nei termini di cui all'art. 3 del R.D. 14Aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L'opposizione deve essere presentata all'autorita' di giustizia competente per il territorio ove ha la sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento. Al fine della corretta individuazione dell'autorita' da adire si deve tenere presente quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 14831 del 5 giugno 2008. L'eventuale ricorso deve essere presentato alla competente Commissione Tributaria provinciale per i soli crediti aventi natura tributaria ed all'Autorita' di Giustizia Ordinaria per i crediti aventi natura diversa da quella tributaria.

CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA: l'eventuale ricorso deve essere presentato alla Commissione Tributaria Provinciale competente per il territorio ove ha sede l'ente creditore (entro 60 giorni dalla notifica), COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA, PIAZZADANTE, 7 - 16100 GENOVA GE (Tel: 0693830102 - Fax: 0650171933).

CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA: l'eventuale ricorso deve essere presentato all'Autorita' di Giustizia Ordinaria (entro 30 giorni dalla notifica), tenendo presente altresì il valore dell'ingiunzione di pagamento. I recapiti sono i seguenti: GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI, VIA RIVAROLA, 17 - 16043 CHIAVARI GE (Tel: 0185368010 - Fax: 0185368121 - Mail: gdp.chiavari@giustizia.it) e TRIBUNALE DIGENOVA, PIAZZA DI PORTORIA, 1 - 16100 GENOVA GE (Tel: 0105691 - Fax: 0105692658 - Mail: tribunale.genova@giustizia.it).

RIESAME DEL PROVVEDIMENTO

Qualora la SV. riscontri dei dati difforni da quelli contenuti nel presente avviso, potra' segnalarli allo scrivente ufficio il quale, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento provvedera', se del caso ad adottare i relativi provvedimenti di annullamento o rettifica della presente.

ESECUTIVITA'

Il presente atto e' esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del d.lgs. 19 Febbraio 1998, n. 51.

PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nei termini di legge (entro 30 giorni dalla notifica), mediante versamento sul c.c.p. n. 51289551 intestato a Sarida Srl Comune di Bargagli (IBAN IT91T076010140000051289551) utilizzando l'allegato bollettino di c.c.p.. In caso di smarrimento od inutilizzabilita' del bollettino allegato, il pagamento potra' essere eseguito utilizzando un altro bollettino di c.c.p. disponibile presso gli uffici postali. In tali casi il trasgressore dovra' citare la causale del versamento, il seguente codice utente 1290/A658 ed il riferimento al pagamento: INGIUNZIONE CRON. 217/2018 RIF. 2519/2016 Comune di Bargagli.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si informa che decorsi 30 giorni dalla notifica della presente, in caso di omesso infedele o tardivo pagamento delle somme ivi indicate, seammesso, si procedera' al recupero coattivo, utilizzando le forme: dell'iscrizione di ipoteca nei registri immobiliari, dell'espropriazione immobiliare, della trascrizione di fermo amministrativo dei veicoli a motore (es.automobili) e autoscafi, nonche' dell'apposito pignoramento presso terzi.

Si precisa che, con l'attivazione di tale procedura, il contribuente potra' effettuare il pagamento tramite conto corrente postale a condizione che copia dello stesso venga trasmessa via fax al numero: 0185/457447 al fine di avviare all'attivazione della procedura di coazione. In mancanza di trasmissione via fax della predetta copia del pagamento i costi di coazione ove attivata saranno comunque a carico del soggetto.

Si precisa inoltre che, in tale caso dovranno comunque essere corrisposti gli eventuali interessi moratori e le spese della procedura di coazione che variano in relazione alla somma da riscuotere.